📄 RÈGLEMENT DU PROGRAMME DE PARRAINAGE – EC(H)OME ENERGIES

Version du 13-03-2026
Conforme BOFiP BOI-BIC-CHG-40-60-10 et RGPD

Article 1 – Société organisatrice

La société EC(H)OME ENERGIES, Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 20 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 980 109 755, dont le siège social est situé au 1159 rue de la Galandrine, 38210 Saint-Quentin-sur-Isère, numéro de TVA intracommunautaire FR93980109755 (ci-après la « Société »), organise un programme de parrainage intitulé « Faites rayonner votre énergie ».

Article 2 – Objet du programme

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières permettant à des clients de la Société (les « Parrains ») de recommander des tiers (les « Filleuls ») pour la réalisation d'installations photovoltaïques, en contrepartie d'avantages commerciaux.

Article 3 – Définitions

- **Parrain : personne physique majeure, résidant en France métropolitaine, cliente de la Société pour une installation photovoltaïque, disposant d'un compte client à jour (facture soldée).**
- **Filleul : personne physique majeure, propriétaire de son habitation, non cliente de la Société et n'ayant fait l'objet d'aucun contact commercial ou devis avec la Société au cours des douze (12) derniers mois.**
- **Parrainage valide : parrainage pour lequel le Filleul a :**
    1. **signé un devis avec la Société,**
    2. **réalisé son installation,**
    3. **obtenu la mise en service,**
    4. **procédé au paiement intégral de son installation.**

Article 4 – Conditions d’éligibilité et exclusions

4.1 Conditions générales

Le programme est réservé aux clients particuliers de la Société.

4.2 Exclusions

Sont exclus :

- **l’auto-parrainage,**
- **les personnes appartenant au même foyer fiscal,**
- **les projets intra-copropriété liés à un même projet,**
- **les professionnels, apporteurs d’affaires ou intermédiaires rémunérés.**

Article 5 – Modalités de participation

5.1 Déclaration du parrainage

Le Filleul doit mentionner le nom ou code du Parrain lors du premier contact (appel, formulaire, rendez-vous) ou au plus tard avant la signature du devis.

5.2 Règle d’antériorité

En cas de double parrainage, seul le premier enregistrement dans le CRM de la Société fera foi.
La Société ne tranche pas les litiges entre Parrains.

Article 6 – Fonctionnement du parrainage

Le processus de parrainage se déroule comme suit :

1. **Le Parrain recommande un proche à la Société**
2. **Le Filleul prend contact et signe un devis**
3. **L’installation est réalisée et mise en service**
4. **Le Filleul règle intégralement son installation**
5. **Le Parrain et le Filleul reçoivent chacun leur récompense**

Article 7 – Récompenses

7.1 Barème des récompenses

Puissance installée (Filleul)	Récompense Parrain	Récompense Filleul
3 kWc à 5,99 kWc	150 € TTC	150 € TTC
≥ 6 kWc	250 € TTC	250 € TTC

7.2 Nature de la récompense

Les récompenses sont attribuées sous forme de cartes cadeaux multi-enseignes dématérialisées, non échangeables en espèces.

Elles sont utilisables auprès d'un large réseau d'enseignes partenaires selon les conditions du fournisseur de la carte.

7.3 Modalités d'attribution

Le droit à récompense est acquis uniquement après :

1. **Signature du devis par le Filleul**
2. **Expiration du délai légal de rétractation**
3. **Réalisation des travaux et raccordement**
4. **Encaissement intégral du solde**

7.4 Délai de versement

Les cartes cadeaux sont envoyées par voie électronique dans un délai maximum de 30 jours suivant l'encaissement complet du projet du Filleul.

Article 8 – Durée de validité

Une recommandation est valable pendant une durée de 12 mois à compter de son enregistrement.

Au-delà, si aucun devis n'est signé, le parrainage est caduc.

Article 9 – Plafond annuel

Le nombre de parrainages validés est limité à huit (8) par Parrain et par année civile.

Le montant total des récompenses est plafonné à 2 000 € TTC par an et par Parrain, conformément à la réglementation applicable aux cadeaux d'affaires.

Article 10 – Régime fiscal et social

10.1 Société

Les récompenses sont enregistrées en frais de prospection commerciale.
La TVA n'est pas déductible au-delà des seuils légaux.

10.2 Parrain

Le Parrain est responsable de la déclaration des avantages perçus auprès de l'administration fiscale selon sa situation personnelle.
La Société décline toute responsabilité à ce titre.

Article 11 – Protection des données personnelles (RGPD)

Le Parrain garantit avoir obtenu le consentement préalable du Filleul avant transmission de ses coordonnées.

Les données sont conservées pendant une durée maximale de 3 ans après le dernier contact.

Conformément au RGPD, les personnes disposent d'un droit d'accès, rectification, suppression :
contact@echomeenergies.fr

Article 12 – Lutte contre la fraude

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne :

- **exclusion immédiate du programme**
- **annulation des récompenses non versées**

Article 13 – Modification du programme

La Société se réserve le droit de modifier, suspendre ou arrêter le programme à tout moment.

Les parrainages validés avant modification restent dus.

Article 14 – Responsabilité

La Société ne saurait être tenue responsable en cas de :

- **force majeure**
- **problème technique empêchant l'attribution des récompenses**

Article 15 – Droit applicable et litiges

Le présent règlement est soumis au droit français.

Tout litige fera l'objet d'une tentative de résolution amiable, puis sera porté devant le Tribunal de Commerce de Grenoble.

Article 16 – Acceptation du règlement

La participation au programme implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement.

Règlement disponible sur :
www.echomeenergies.fr/parrainage

Fait à Saint-Quentin-sur-Isère, le [date]

Pour EC(H)OME ENERGIES
Le Représentant légal
[Signature]